长春市净月区“10·17”
较大起重伤害事故调查报告

吉林省人民政府长春市净月区“10·17”事故调查组

2023年4月

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况.....2
（一）事故发生经过.....2
（二）事故救援处置情况.....3
二、事故伤亡和直接经济损失情况.....4
（一）伤亡情况.....4
（二）直接经济损失.....5
三、涉事车辆、建设项目概况及相关单位情况.....5
（一）涉事高空作业车情况.....5
（二）建设项目情况.....8
四、事故直接原因.....11
五、事故暴露出的问题.....14
（一）相关企业存在的问题.....14
（二）相关部门存在的问题.....16
六、对事故相关单位及责任人的处理建议.....16
（一）对相关人员的处理建议.....16
（二）对相关单位的处理建议.....21
七、事故防范和整改措施建议.....22

长春市净月区“10·17”
较大起重伤害事故调查报告

2022年10月17日6时38分许，长春市净月区紫薇路吉林农业大学家属楼40栋西侧，一辆高空作业车在将4名工人举升至六楼楼顶过程中，工作斗整体发生坠落，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失约535万元。

按照《国务院安委会办公室关于对吉林长春净月区“10·17”较大起重伤害事故查处进行挂牌督办的函》（安委办函〔2022〕84号）的要求，经省政府批准，成立了由省应急管理厅牵头，省公安厅、省市场监管厅、省住建厅、省总工会和长春市政府有关负责同志参加的吉林省人民政府长春市净月区“10·17”较大起重伤害事故调查组（以下简称调查组），邀请省纪委监委派员介入调查，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、现场勘察、专家认定和综合分析，查明了事故经过、事故原因以及人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见以及事故防范措施建议。

事故调查组认定，**长春市净月区“10·17”较大起重伤害事故是一起较大生产安全责任事故。**

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年10月17日6时30分许，在长春市净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目（农大片区）第一标段吉林农业大学家属楼40栋西侧施工作业现场，沈某驾驶吉AW3P29高空作业车，通过高空作业车工作斗将杨某华、齐某辉、王某和杨某春4名工人举升至40栋六楼楼顶进行屋面防水保温施工作业。

6时38分，当高空作业车工作斗即将升到楼顶时，高空作业车伸缩臂前4节突然回缩，与第3节发生撞击，载有4名工人的工作斗在惯性作用下，底部框架中间连接板与工作斗底座上的立板连接处撕裂，4名工人随工作斗整体坠落至地面，造成3人死亡，1人受伤。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，现场工人王某伟立即拨打了120急救电话。6时53分许，长春急救中心120救护车及医护人员赶到现场，将4名受伤人员送往吉林大学中日联谊医院进行救治，3人经抢救无效死亡，1人经抢救生命体征平稳。

7时08分，施工单位项目经理张某明向净月区建设发展局下属单位净月区市政设施维护管理中心报告事故情况。7时21分，净月区建设发展局向净月区管委会报告事故情况。7时40分，净月区管委会有关负责同志到达现场，指导净月区建设发展局等部门开展现场处置工作。净月区管委会和长春市政府相关部门接到

事故报告后，均立即按照国家有关规定上报事故情况。

长春市净月区党工委、管委会主要负责同志，长春市政府相关负责同志和市政府有关部门主要负责同志接到事故报告后，立即赶赴现场指挥处置，组织开展伤员救治、善后处理等相关工作。净月区立即成立由党政主要负责同志为指挥长的现场指挥部，下设事故核查、善后处置、伤员救治等4个工作组，有序开展工作。

吉林省委、省政府高度重视，省委领导分别作出批示，要求全力救治伤者，妥善处置善后。省应急管理厅主要负责同志第一时间赶赴现场，指导部署善后处置和事故调查等相关工作。

事故发生后，各级政府和有关部门积极开展应急救援工作，应急响应迅速，指挥科学高效，处置措施得当，应对有力有序。

二、事故伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况

事故造成3人死亡、1人受伤。

1.死亡人员

杨某华，男，汉族，19**年**月**日出生，住址吉林省九台市莽卡乡，公民身份号码220181**********54;

齐某辉，男，汉族，19**年**月**日出生，住址吉林省九台市莽卡乡，公民身份号码220181**********10;

王某，男，汉族，19**年**月**日出生，住址吉林省榆树市土桥镇，公民身份号码220182**********11。

2.受伤人员

杨某春，男，汉族，19**年**月**日出生，住址吉林省九台市，公民身份号码220123**********94。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约535万元。

三、涉事车辆、建设项目概况及相关单位情况

（一）涉事高空作业车情况

1.高空作业车基本信息

涉事高空作业车为轻型非载货专项作业车，品牌型号为旭达牌CFJ5040JGKZ6[1]，车辆识别代号为LZZ1BAEB4NP748506，车身颜色为黄色，产品合格证和强制性产品车辆认证一致性证书（发证日期均为2022年7月26日）载明的车辆制造单位为四平市奋进专用汽车有限公司，制造日期为2022年7月25日，产品合格证编号为YN0890000007438，强制性产品车辆认证一致性证书编号为A0769585TS2CFJ5040JGK5100。初始登记日期为2022年8月16日，登记号牌为吉AW3P29，登记使用性质为非营运，登记所有人为吴某，登记机关为吉林省长春市公安局交通警察支队。

涉事高空作业车底盘类别为二类底盘，品牌为豪沃牌载货汽车底盘，型号为ZZ1047F3315F144，颜色为浅橙黄，制造企业为中国重汽集团济南商用车有限公司，制造日期2022年5月19日，合格证编号为YG187DNE1929917，合格证发证日期为2022年5月

[1][?]旭达牌CFJ5040JGKZ6型号高空作业车系四平市奋进专用汽车有限公司申请准入车型，2022年4月7日获得准入许可（工业和信息化部2022年第9号公告，道路机动车辆生产企业及产品第354批）。四平市奋进专用汽车有限公司在申请车辆产品准入时，在样车大臂上喷涂了“长春飞扬”字样。

19 日。

2.高空作业车相关单位情况

（1）四平市奋进专用汽车有限公司（高空作业车名义生产单位）。法定代表人：王某刚；成立日期：1995-03-31；注册资本3266 万；营业期限：1995-03-31 至无固定期限；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；登记机关：四平市市场监督管理局经济开发区分局；注册地址：四平市经济开发区开发区大路5050 号；经营范围：改装汽车制造；低速汽车制造等。

（2）长春市飞扬机械制造有限公司（高空作业车实际生产单位）。法定代表人：孙某华；实际控制人：隋某军；成立日期：2016-02-18；注册资本：50 万；营业期限：2016-02-18 至无固定期限；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；登记机关：长春市市场监督管理局宽城分局；注册地址：吉林省长春市宽城区兰家镇兰家屯（屯东 50 米）；经营范围：起重运输车零部件及车箱的加工及销售；高空作业车上装销售等。

3.高空作业车制售经过

2022 年春节前，吴某向隋某军定购一辆 30.5 米高空作业车，口头约定价款 34 万元，并支付定金 2 万元。随后，隋某军找到长春市路明机械设备经销有限公司李某军[2]购买高空作业车底盘。2022 年 5 月 28 日，李某军从吉林省鼎嘉汽车服务有限公司[3]以 9.57 万元的价格购买了由中国重汽集团济南商用车有限公司制

[2] [?]长春市路明机械设备经销有限公司系高空作业车底盘中间经销商，法定代表人和实际控制人为李东军。

[3][?]吉林省鼎嘉汽车服务有限公司系高空作业车底盘经销商。

造的豪沃牌载货汽车底盘，并由吉林省鼎嘉汽车服务有限公司直接运送至长春市飞扬机械制造有限公司。隋某军组织工人在该汽车底盘上安装了假高空作业车上装。

2022年7月26日，隋某军指派工人张某昌驾驶安装有假上装的高空作业车于13时20分到达四平市奋进专用汽车有限公司，由该公司在假上装大臂上喷涂“奋进汽车”标识。约15时50分许，张某昌驾驶车辆驶离四平市奋进专用汽车有限公司，并于当日返回长春市飞扬机械制造有限公司。同日，四平市奋进专用汽车有限公司出具了编号为YN0890000007438的产品合格证和编号为A0769585TS2CFJ5040JGK5100的强制性产品认证车辆一致性证书。凭借四平市奋进专用汽车有限公司出具的产品合格证和强制性产品认证车辆一致性证书，隋某军指派工人张某昌分别于2022年8月4日、8月16日驾驶喷涂有“奋进汽车”标识的假上装高空作业车先后办理了机动车安全技术检验和车辆注册登记。车辆注册登记后，隋某军组织工人拆除假上装，购买了高空作业车上装所需配件，组织工人经加工、组装、喷漆、调试，制造成涉事高空作业车整车。2022年10月14日，长春市飞扬机械制造有限公司将涉事高空作业车以21万元的价格出售并交付给吴某。

同时，为了使长春市飞扬机械制造有限公司非法制造的高空作业车取得合法注册登记手续，长春市路明机械设备经销有限公司于2022年7月25日与四平市奋进专用汽车有限公司签订车

辆买卖合同(合同编号202207035),约定向四平市奋进专用汽车有限公司出售高空作业车平台一辆,价款为10万元;同日,四平市奋进专用汽车有限公司与吉林省鑫顺汽车销售有限公司[4]签订整车销售合同(合同编号为GK20220725116),约定向吉林省鑫顺汽车销售有限公司出售规格型号为CFJ5040JGKZ6的高空作业车一辆,价款为10.2万元;随后吉林省鑫顺汽车销售有限公司又以10.5万元的价格将高空作业车出售给长春市飞扬机械制造有限公司,并按照长春市飞扬机械制造有限公司要求向吴某开具了车辆识别代号为LZZ1BAEB4NP748506的销售统一发票。

(二)建设项目情况

1.项目概况

项目名称为2022年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(新嘉坡城、农大片区)第一标段;项目建设地点为长春净月高新技术产业开发区北部,东至华业玫瑰谷,南至天泽大路、西至滨河路、北至南湖大路;项目出资单位为长春净月投资控股(集团)有限公司,规划占地面积6861.54万平方米,建设内容包括老旧小区及街区更新改造工程、基础设施提升工程等。受长春净月投资控股(集团)有限公司委托,长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心作为项目建设单位,为项目的实施主体。

该建设项目经公开招标,施工中标单位为吉林省宏远建设工

[4][?]吉林省鑫顺汽车销售有限公司系高空作业车经销商,法定代表人为刘德吉,实际控制人为李东军。

程有限公司，监理中标单位为吉林省晟泰项目管理有限公司。2022年9月30日，长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心与吉林省宏远建设工程有限公司签订了建设工程施工合同，与吉林省晟泰项目管理有限公司签订了建设工程监理合同。同日，吉林省宏远建设工程有限公司与长春盛鑫然建筑工程机械设备租赁有限公司就机械设备租赁事宜达成约定，未签订书面租赁合同。长春盛鑫然建筑工程机械设备租赁有限公司联系到吴铁租用高空作业车，并将涉事高空作业车租赁给吉林省宏远建设工程有限公司。

2.项目相关单位情况

（1）长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心。系长春净月高新技术产业开发区建设发展局下属事业单位，既是涉事项目建设单位，同时在项目施工期间履行该项目行业安全监管职能。

（2）吉林省宏远建设工程有限公司（项目施工单位）。统一社会信用代码：91220000759306726X；法定代表人：张海丰；经营状态：开业；成立日期：2004-03-12；注册资本：150,000万；营业期限：2004-03-12至无固定期限；企业类型：其他有限责任公司；登记机关：长春市市场监督管理局；注册地址：长春市净月开发区森杨路858号；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）。

安全生产许可证: 编号（吉）JZ 安许证字〔2002〕000547，许可范围: 建筑施工，有效期 2020 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 25 日，发证机关吉林省住房和城乡建设厅。

建筑企业资质证书: 编号为 D322067813，资质类别及等级为钢结构工程专业承包叁级，有效期为 2025 年 12 月 2 日，发证机关长春市城乡建设委员会，发证日期 2020 年 12 月 3 日。编号为 D122096721，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级，有效期为 2021 年 12 月 31 日[5]，发证机关住房和城乡建设部，发证日期 2021 年 7 月 28 日。

（3）吉林省晟泰项目管理有限公司（项目监理单位）。统一社会信用代码: 91220100MA17X4FP6N; 法定代表人: 马丽丽; 经营状态: 开业; 成立日期: 2021-01-07; 注册资本: 100 万; 企业类型: 有限责任公司（自然人独资）; 登记机关: 长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局; 注册地址: 长春市净月开发区天合路明宇广场 B2 栋 548 室; 经营范围: 建设工程监理、公路工程监理、文物保护工程监理、地质灾害治理工程监理、建设工程勘察、建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

[5][?]2021 年 12 月 13 日，住房和城乡建设部办公厅下发《关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510 号），住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2022 年 12 月 31 日。上述资质有限期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招投标等活动。

件为准）。

（4）长春盛鑫然建筑工程机械设备租赁有限公司（涉事高空作业车出租单位）。统一社会信用码：91220103MA7HKH4KX6；法定代表人：王志杰；登记状态：存续；成立日期：2022-03-07；注册资本：50万；营业期限：2022-03-07至无固定期限；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；登记机关：长春市市场监督管理局宽城分局；注册地址：长春市宽城区东三条街8号A02室；经营范围：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘察、专家论证、查阅资料、调查取证、综合分析，认定事故直接原因是：项目施工单位吉林省宏远建设工程有限公司未按照《高空作业车专项施工方案》的要求使用徐工牌高空作业车，实际使用了一辆非法生产并存在严重质量问题的高空作业车，且在额定载质量不明的情况下，一次运载多人，是事故发生和扩大的直接原因。事故直接原因分析如下：

（一）项目施工单位未执行《高空作业车专项施工方案》

针对涉事建设项目，项目施工单位于2022年10月3日编制了《高空作业车专项施工方案》。《方案》中明确规定，高空作业车为徐工牌，额定载质量200kg。经现场勘察，涉事高空作业车并非徐工牌，且车身无工作斗额定载荷标识，事发时工作斗载有4名作业人员。所以，项目施工单位一方面未执行《高空作业车专项施

工方案》，另一方面在涉事高空作业车工作斗额定载质量不明的情况一次性运载了多人。

（二）项目施工单位使用了存在严重质量问题和车辆设计缺陷的涉事高空作业车

1.第2节伸缩臂连接板结构设计不合理，造成刚度不足

经现场勘查，第2节伸缩臂连接板开口从260毫米变形到280毫米，残余塑性变形为20毫米。为获得伸缩臂连接板结构力学性能，专家组采用HyperMesh前处理软件对伸缩臂连接板几何模型进行有限元网格剖分，模拟液压推杆、链条与销轴、链轮与滑轮轴作用在伸缩臂连接板上的加载工况，并采用Abaqus软件对伸缩臂连接板进行弹塑性静力学分析，求解电脑CPU为i7-11800H，利用12核进行计算，计算时间为46秒，伸缩臂连接板平稳升降工况下销轴孔两侧位置变形较大，最大变形量为8.96毫米，开口变形为8.96×2=17.9毫米。通过以上结构力学计算，残余塑性变形为17.9毫米，在这种服役工况下，塑性变形逐步发展，达到20毫米以后，将会出现脱销事件。同时，经TASMAN直读光谱仪测试与对比分析，伸缩臂钢材采用的是劣质Q235材料。

综合现场勘验、测试分析和专家论证，涉事高空作业车第2节伸缩臂连接板结构设计不合理，造成刚度不足，在油压顶杆推力作用下造成了连接板开口较大的塑性变形，从而销轴脱落，引发断链，导致伸缩臂前4节快速回缩。

2.工作斗结构设计严重不合理，强度不足

经现场勘验，工作斗的材质为不锈钢，圆管壁厚为 1 毫米。经对工作斗进行静力学分析，工作斗底部框架中间连接板以及工作斗底座上的立板应力较大，最大应力为 165 兆帕。根据《高空作业机械安全规则》（JG 5099-1998）中对于高空作业机械塑性承载部件结构安全系数不低于 2 的要求，在安全系数取 2 的情况下，对不锈钢许用应力为 310/2=155 兆帕，最大应力 165 兆帕大于许用应力 155 兆帕，在平稳升降的工况下，工作斗的结构设计也非常薄弱，不满足强度要求。另外，经对工作斗进行静力学分析，工作斗底部四周框架与中心支柱连接处为工作斗实际破坏位置，此处应力为 4078 兆帕，远超过不锈钢的屈服应力（钢材破坏时的应力）310 兆帕。

综上，结构强度不足的工作斗受快速回缩的伸缩臂突然停止带来的惯性冲击，工作斗底部框架中间连接板与工作斗底座上的立板连接处撕裂，并与工作斗底座上的立板分离，从而导致 4 名作业人员随工作斗整体坠落至地面。

五、事故暴露出的问题

（一）相关企业存在的问题

1. 长春市飞扬机械制造有限公司。未经国家机动车产品主管部门准入许可，非法生产[6]并销售不符合安全标准[7]的涉事高空

---

[6][?]《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第 50 号)第二条第一款 :国家对从事道路机动车辆生产的企业及其生产的在境内使用的道路机动车辆产品实行分类准入管理。

[7][?]《高空作业车》(GB/T9465-2018)5.1 整车 5.1.1 外购件、外协件应有制造厂的合格证 ,否则应按相关标准的规定经检验合格后方能使用。所有自制零部件经检验合格后方可装配。5.3 结构安全计算 5.3.1 平台及伸展机构承载部件所用的塑性材料，按材料最低屈服极限计算，结构安全系数应不小于 2。

作业车。

2.四平市奋进专用汽车有限公司。在申请品牌型号为旭达牌CFJ5040JGKZ6的高空作业车产品准入时，违反《汽车产品外部标识管理办法》的相关规定，在样车大臂上喷涂“长春飞扬”字样。违反国家道路机动车辆产品一致性管理相关规定[8]，在没有实际生产涉事高空作业车的情况下，对长春市飞扬机械制造有限公司生产的假上装高空作业车大臂上喷涂“奋进汽车”标识，并出具《产品合格证》和《强制性产品车辆认证一致性证书》。

3.长春盛鑫然建筑工程机械设备租赁有限公司。未按照规定[9]对其出租的涉事高空作业车进行安全性能检测。

4.吉林省宏远建设工程有限公司。未认真落实安全生产主体责任，未教育和督促从业人员严格执行涉事项目《高空作业车专项施工方案》，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

5.吉林省晟泰项目管理有限公司。未严格落实项目监理部安全生产责任制和安全监理实施细则的规定，对施工单位安全生产管理制度的实施情况检查不力，没有发现施工单位未严格执行涉事项目《高空作业车专项施工方案》的问题。

（二）相关部门存在的问题

---

[8][?]《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》第三条：车辆生产企业是生产一致性管理的责任主体，应当建立和完善生产一致性管理体系，保证车辆产品一致性，即保证实际生产销售的车辆产品的有关技术参数、配置和性能指标，与《公告》批准的车辆产品、用于试验的车辆样品、产品《合格证》及出厂车辆上传信息中的有关技术参数、配置和性能指标一致。

[9][?]《建设工程安全生产管理条例》第十六条：出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

1.长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心。履行涉事项目安全监管职责不力，未能及时发现建筑工程机械设备出租单位违规出租未经安全性能检测高空作业车，及监理单位监理职责不落实和施工单位安全生产主体责任不落实的问题。

2.长春净月高新技术产业开发区建设发展局。对下属单位长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心履行涉事项目安全监管职责不力的问题失察失管。

3.工信部门。工信部门未明确省以下各级工信部门道路机动车辆生产企业及产品准入和生产一致性监督管理职责，出现了监管死角和盲区，导致省以下工信部门在道路机动车辆生产企业及产品准入和生产一致性监督管理工作中存在失管漏管的问题。

六、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）对相关人员的处理建议

1.移交司法机关处理的人员

（1）隋某军，长春市飞扬机械制造有限公司实际控制人。在其公司未经国家机动车产品主管部门准入许可的情况下，非法组织生产、销售不符合安全标准的涉事高空作业车。其对事故的发生负有主要责任，涉嫌生产、销售不符合安全标准的产品罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（2）吴某，涉事高空作业车登记所有人。知道或者应当知道其购买的涉事车辆存在非法改装的问题，并在司机沈某多次提醒其涉事车辆存在安全隐患的情况下，未及时消除事故隐患，仍放

任涉事车辆开展施工作业活动。吴某对事故的发生负有主要责任并涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（3）赵某鹏，四平市奋进专用汽车有限公司总经理助理兼销售部长。

付　某，四平市奋进专用汽车有限公司生产部长。

王某军，四平市奋进专用汽车有限公司总装工段工段长。

成某明，四平市奋进专用汽车有限公司工艺员。

于某超，四平市奋进专用汽车有限公司认证工程师。

管　某，四平市奋进专用汽车有限公司质检员。

田某波，四平市奋进专用汽车有限公司销售员。

赵某鹏、付某、王某军、成某明、于某超、管某、田某波等人在明知公司没有实际生产涉事高空作业车的情况下，参与对长春市飞扬机械制造有限公司制造的安装有假上装的高空作业车喷涂“奋进汽车”标识并出具《产品合格证》和《强制性产品车辆认证一致性证书》，共同为长春市飞扬机械制造有限公司非法生产、销售不符合安全标准的车辆产品创造条件，致使涉事高空作业车顺利进入市场，导致事故发生；且以上人员作伪证，妨碍事故调查，涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关依法追究上述人员刑事责任。

（4）李某军，吉林省鑫顺汽车销售有限公司实际控制人。吉林省鑫顺汽车销售有限公司名义上向长春市飞扬机械制造有限公司出售高空作业车整车，实际上仅出售高空作业车底盘，试图通过合同、发票等形式掩盖其非法经营高空作业车的事实。李某

军作为该公司实际控制人涉嫌非法销售不符合安全标准产品罪，存在妨碍事故调查，试图掩盖事实真相的行为，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.追究行政责任的人员

（1）于某成，四平市奋进专用汽车有限公司总经理，负责公司全面工作，对公司违反国家道路机动车辆产品一致性管理相关规定，违法为长春市飞扬机械制造有限公司出具《产品合格证》和《强制性产品车辆认证一致性证书》负有主要领导责任。建议免去其四平市奋进专用汽车有限公司总经理职务。

（2）杨某，吉林省宏远建设工程有限公司安全员，在对涉事项目安全生产状况检查时，未及时排查并发现涉事项目在落实《高空作业车专项施工方案》过程中存在的事故隐患问题。由发证机关和长春市净月区住建部门依据《安全生产法》[10]等有关法律法规予以处罚。

（3）张某明，吉林省宏远建设工程有限公司项目经理，负责涉事项目全面工作。作为涉事项目安全生产第一责任人，未落实项目部全员安全生产责任制，未认真督促、检查作业人员严格执行《高空作业车专项施工方案》，及时消除生产安全事故隐患。由发证机关和长春市净月区住建部门依据《安全生产法》[11]《建设工

[10][?]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11][?]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理

程安全生产管理条例》[12]等有关法律法规予以处罚。

（4）康某宇，吉林省宏远建设工程有限公司安全副总监，行使安全总监岗位职责，负责公司施工安全监督指导工作。对涉事项目安全监督指导不力，对涉事项目安全生产状况不掌握，未及时排查事故隐患，对涉事项目在落实《高空作业车专项施工方案》过程中存在的事故隐患问题失察失管。由发证机关和长春市净月区住建部门依据《安全生产法》[13]等有关法律法规予以处罚。

（5）苏某楠，吉林省宏远建设工程有限公司常务副总经理，负责公司经营和管理全面工作。未落实全员安全生产责任制，未认真督促、检查涉事项目安全生产工作，及时消除事故隐患。依照《安全生产法》有关规定[14]，由长春市应急管理部门予以处罚。

（6）王某，吉林省晟泰项目管理有限公司监理员，未严格按照涉事项目监理部安全生产责任制和安全监理实施细则的规定，履

职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12][?]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第一款：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款：施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[13][?]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14][?]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

行监理员安全生产管理责任，对施工单位落实《高空作业车专项施工方案》的情况监督检查不力。依照《吉林省建筑市场管理条例》[15]等有关法律法规，由发证机关和长春市净月区住建部门予以处罚。

（7）付某志，吉林省晟泰项目管理有限公司总监代表，未严格按照涉事项目监理部安全生产责任制和安全监理实施细则的规定，履行总监理工程师代表安全生产管理责任，对施工单位落实《高空作业车专项施工方案》的情况监督检查不力。依照《吉林省建筑市场管理条例》[16]等有关法律法规，由发证机关和长春市净月区住建部门予以处罚。

（8）马某丽，吉林省晟泰项目管理有限公司监理总监，作为监理项目负责人，未严格按照涉事项目监理部安全生产责任制和安全监理实施细则的规定，落实总监理工程师的安全生产管理责任，对监理人员工作开展情况指导督促不力。依照《建设工程安全生产管理条例》的有关规定[17]，由发证机关责令其停止执业3个月。

---

[15][?]《吉林省建筑市场管理条例》第七十九条 :违反本条例第二十条、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第五十五条规定有下列行为之一的 ,责令改正 ,没收违法所得 ,并处以一万元以上五万元以下罚款 ;情节严重的 ,降低资质等级或吊销资质证书：（二）监理单位未按规定向所监理的工程派驻监理机构及未履行监理责任的；
《吉林省建筑市场管理条例》第八十四条 :依照本条例规定对单位给予行政处罚的 ,可以同时对单位法定代表人和直接责任人处以罚款数额的百分之五以上百分之十以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[16][?]《吉林省建筑市场管理条例》第七十九条 :违反本条例第二十条、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第五十五条规定有下列行为之一的 ,责令改正 ,没收违法所得 ,并处以一万元以上五万元以下罚款 ;情节严重的 ,降低资质等级或吊销资质证书：（二）监理单位未按规定向所监理的工程派驻监理机构及未履行监理责任的；
《吉林省建筑市场管理条例》第八十四条 :依照本条例规定对单位给予行政处罚的 ,可以同时对单位法定代表人和直接责任人处以罚款数额的百分之五以上百分之十以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[17][?]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 :注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的 ,责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 ;情节严重的 ,吊销执业资格证书 ,5 年内不予注册 ;造成重大安全事故的 ,终身不予注

3.给予党纪政务处分人员

对于在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员在履职方面的问题线索及相关材料，移交省纪委监委追责问责审查调查组，由省纪委监委提出对有关人员的党政纪处分。

（二）对相关单位的处理建议

1.长春市飞扬机械制造有限公司。依照《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定[18]，由吉林省工业和信息化厅将该公司非法生产、销售高空作业车的问题报请工业和信息化部处理。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定[19]，由长春市应急管理部门予以处罚。

2.四平市奋进专用汽车有限公司。建议由吉林省工业和信息化厅将该公司违反国家道路机动车辆产品一致性管理规定，违法出具《产品合格证》和《强制性产品车辆认证一致性证书》的问题报请工业和信息化部处理。

3.长春盛鑫然建筑工程机械设备租赁有限公司。依照《建设工程安全生产管理条例》有关规定[20]，由长春市净月区住建部门予

册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18][?]《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第 50 号)第三十九条 :违反本办法规定 ,未经准入擅自生产、销售道路机动车辆产品的 ,工业和信息化部应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零三条第三款的规定予以处罚。

《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零三条第三款 :擅自生产、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型的 ,没收非法生产、销售的机动车成品及配件 ,可以并处非法产品价值三倍以上五倍以下罚款 ;有营业执照的，由工商行政管理部门吊销营业执照，没有营业执照的，予以查封。

[19][?]《安全生产法》第一百一十四条第一款 :发生生产安全事故 ,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(二)发生较大事故的 ,处一百万元以上二百万元以下的罚款。

[20][?]《建设工程安全生产管理条例》第六十条 :违反本条例的规定 ,出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合

以处罚。

4.吉林省宏远建设工程有限公司。依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定[21]，由长春市应急管理部门予以处罚。

5.吉林省晟泰项目管理有限公司。依照《吉林省建筑市场管理条例》[22]等有关规定，由发证机关和长春市净月区住建部门予以处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。各级党委政府要深刻吸取“10·17”事故的惨痛教训，始终把安全生产摆在重要位置；坚决贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述、批示和指示精神，牢固树立安全生产底线思维和红线意识；要落实“党政同责、一岗双责”的原则，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，层层压实党政领导责任、部门监管责任和属地管理责任，坚决防范和遏制生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）深化源头治理，规范产品准入和生产一致性监管。针对事故相关单位暴露出的未经准入非法生产销售高空作业车、违反

格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

[21][?]《安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

[22][?]《吉林省建筑市场管理条例》第七十九条：“违反本条例第二十条、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第五十五条规定有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处以一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，降低资质等级或吊销资质证书：（二）监理单位未按规定向所监理的工程派驻监理机构及未履行监理责任的”。

国家道路机动车辆产品一致性管理规定等问题，法律法规规章未规定省以下政府工信部门负有道路机动车辆生产企业及产品准入和生产一致性监督管理的职责，致使省以下监管工作出现空白。对此建议省以上工信部门要建立健全省、市、县三级工信部门监管工作机制，全面加强道路机动车辆生产企业及产品准入和生产一致性监督管理，督促车辆生产企业落实生产一致性主体责任，对于生产一致性不符合要求、不按规定传送合格证信息、虚假开具合格证、倒卖合格证等违法违规失信企业，要纳入黑名单管理，依法进行处罚。另外，各级工信部门和公安交通管理部门要加强协作配合，对存在违反生产一致性的生产企业及产品，工信部门要依法依规暂停或者撤销不符合要求的产品《公告》，并将处理结果通报公安交管部门，公安交管部门不予办理注册登记。

（三）开展专项整治，排查建筑机械设备隐患。住建部门要在建筑施工领域开展专项整治行动，对建筑机械设备隐患开展大排查、大整治，重点检查建筑机械设备和配件是否按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置，是否具有生产(制造)许可证、产品合格证，进入施工现场的机械设备和施工机具及配件的安全性能是否经过检测等。对机械设备不合格，安全生产管理规章不完善，操作人员无资质的，要立即停工，确保不安全不生产。各施工单位要牢固树立“安全第一”的发展理念，建立健全并落实安全生产责任制和安全生产规章制度，强化从业人员的安全生产教育培训和日常安全检查等基础性工作，认真落

实安全生产主体责任，确保机械设备和施工机具及配件无质量瑕疵，无安全隐患，从业人员遵守操作规程，无违章冒险作业。

（四）加强宣传引导，切实提高安全防范意识。高空作业车等吊装专项作业车辆数量多，遍及范围广，流动性大，致使对其监管难以做到及时有效。要提高公民的安全防范意识，特别是针对高空作业车等吊装专项作业车辆作业时容易引发高处坠落事故的问题，充分利用新闻媒体、社交平台、安全宣传刊物等途径和方式进行预防高处坠落的宣传教育，普及高空作业的安全知识和技能，提醒督促从业人员做好高空作业的劳动防护。同时要发挥大众力量共同监督，群防群治，有效控制安全风险，遏制安全事故发生，维护平稳有序安全生产形势。

吉林省人民政府长春市净月区“10·17”事故调查组

2023年4月1日